ודבר שאינו בא בשותפות [א] (א) **רבי** אומר למה יצאת מעשר מעתה לידון בתמורת שמו ובתמורת גופו [ב] לומר לך תמורת שמו קריבה תמורת גופו אינה קריבה תמורת שמו נגאלת תמורת גופו אינה נגאלת תמורת גופו חלה על דבר הראוי ועל דבר שאינו ראוי ותמורת שמו אינה חלה אלא על דבר הראוי בלבד אמרי ב משום דרבי רחמנא דאית ביה תמורת שמו איגרועי איגרע אין דאמרינן מאי דרבי רבי ומאי דלא רבי לא רבי והא מהיכא תיתי אמר רב הונא בריה דרב יהושע א משום דהוה דבר הבא לידון בדבר החדש ואין בו אלא חידושו בלבד אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרבא לרבי שמעון דאמר ג דבר הבא בחובה עולת חובה היא דעבדה תמורה הא עולת נדבה לא אמר ליה עולת נדבה נמי כיון דקבלה עליה עבדה תמורה ולא נצרכה אלא לעולה הבאה מן המותרות מאי קסבר אי קסבר ד] לה א כמאן דאמר מותרות לנדבת צבור אזלי פשיטא דלא עבדה תמורה ה] הא אין תמורה בצבור אלא רבי שמעון סבירא ליה כמאן דאמר מותרות לנדבת יחיד אזלי מאן שמעת ליה האי סברא ו] רבי אליעזר הא שמעינן ליה בהדיא דעבדה תמורה דתניא עולה הבאה מן המותרות עושה תמורה דברי רבי אליעזר רבי שמעון סבר לה כותיה בחדא ופליג עליה בחדא ז] דרבי אליעזר סבר עולה הבאה מן המותרות עושה תמורה ואיהו סבר אין עושה תמורה אי הכי ח] דבעיא רבי אבין ג ב הפריש אשם להתכפר בו והמיר [ג] בו ט] ונתכפר באשם אחר וניתק זה לעולה מהו י] שיחזור וימיר בו אליבא דמאן [ד] אילימא אליבא דר"ש [ה] הא אמרת רבי שמעון סבירא ליה עולה הבאה מן המותרות אין עושה תמורה רבי אבין הכי קמיבעיא ליה אי משכחת תנא דקאי כר"ש דאמר אין ממירין וחוזרין וממירין וס"ל כרבי אליעזר דאמר עולה הבאה מן המותרות עושה תמורה מהו שיחזור וימיר בו יא] בשני גופין וקדושה אחת מאי ואם תימצא לומר קדושה אחת (א) יב] (או לא) אלא שתי קדושות וגוף אחד מאי תיבעי:

הדרן עלך הכל ממירין

רבי אומר למה יצא מעשר. דסבירא ליה לרבי דלקרבן יחיד ולמעוטי צבור ושותפין לא איצטריך שהרי כל הפרשה דתמורה בלשון יחיד נאמרה ולמעוטי נמי קדשי בדק הבית לא איצטריך דלא איקרו קרבן ולמעוטי נמי עולת מותרות לא איצטריך דקסבר עולת מותרות לנדבת צבור אזלי ופשיטא דלא עבדי תמורה כך פרש"י ט עוד י"ל דסבירא ליה דעולת מותרות לנדבת יחיד אזלי וסבר כרבי אליעזר דעושה תמורה: **לדון** בתמורת גופו. דס"ד דאין עושין כלל תמורה משום דיצא לדון בדבר החדש כדמפרש הש"ס אי נמי לדון בתמורת גופו לומר דחלה על דבר שאינו ראוי ושניהן פירש רש"י: **תמורת** שמו. היינו אם קרא לעשירי תשיעי ולתשיעי עשירי ולאחד עשר עשירי דקיימא לן (בכורות דף ס.) דשלשתן מקודשין:

הדרן עלך הכל ממירין

ג **ודבר שאינו בשותפות.** כדפרישית לעיל [ע"א] יהיה לך ולא של שותפות: **רבי אומר למה יצא מעשר מעתה.** דסבירא ליה לרבי דמשום כל הני לא איצטריך דקרבן יחיד מלא ימיר [ויקרא כז] נפקא דמשמע לשון יחיד וקרבן מזבח מקרבן [שם] נפקא (ב) אלמא אית ליה לרבי דקדשי בדק הבית לא איקרו קרבן ודבר שבחובה דקא ממעט ר"ש מיניה עולה הבאה מן המותרות סבירא ליה לרבי מותרות לנדבת צבור אזלי יג ומרישא דמתני' נפקא לן דאין תמורה בצבור ושותפות נמי מלא ימיר לשון יחיד: (ג) **לפי שילא מעשר לידון בתמורת שמו.** דכתיב לעיל מיניה ד יד ולכל מעשר ומרבינן ה מוכל לרבות שאם קרא לעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי טו שניהן קדושין והיינו תמורת שמו הלכך איצטריך למכתב נמי אם המר ימירנו לידון בתמורת גופו טז אם העמיד בהמת חולין אצל מעשר ואמר זו כזו נתפסת בתמורה דאי לא כתביה ה"א לא עביד תמורה כדאמרינן לקמן דבר שהיה בכלל ויצא לידון בדבר חדש דהיינו חידוש תמורת שמו שאינה בכל הקדשים יז והוי אמינא אין לך בו אלא חידושו יח תמורת שמו אבל תמורת גופו לא להכי אהדריה קרא ויצא לידון בתמורת שמו וגופו: **תמורת שמו קריבה.** כדאמרינן בשילהי בכורות (סא.) הבקר ו לרבות אחד עשר לשלמים: **תמורת גופו אינה קריבה.** כדאמרינן בפירקין לעיל (דף ה:) גמר העברה העברה מבכור ובבכור כתיב יט הן ז הן קריבין ואין תמורתן קריבין: **תמורת שמו נגאלת.** דשלמים היא ושלמים נגאלין כשנופל בהן מום: **תמורת גופו אינה נגאלת.** דכתיב הוא ותמורתו יהיה קדש לא יגאל ח: **תמורת גופו חלה אע"פ שאינו ראוי.** כגון בעל מום מאי טעמא כמעשר דחל על בעל מום ונפקא מינה לאכלו בקדושת מעשר שלא ישחט באיטליז ולא ישקל בליטרא:

תמורת שמו אינה חלה אלא על דבר הראוי. ליקדש קדושה גמורה כשאר קדשים שאינן חלים כשקדם מומן להקדשן: **וקפריך משום דרבי ביה רחמנא דעביד תמורת שמו איגרועי מיגרעא.** דלא חיילא על בעל מום כ] הא כ"ש דבעי למיזל ביה טפי לחומרא הואיל וחמור כל כך דאיתיה בתמורת שמו: **מאי דרבי רבי.** וקרא לא רבי אלא מידי דחזי לשלמים כדקתני הבקר לרבות י"א לשלמים: **מהיכא תיתי.** דאמרינן הכי: **דבר החדש.** תמורת שמו: כא] לישנא אחרינא (ד) כב] נתפרש **תמורת שמו שאינה חלה** כג] **אלא על דבר הראוי.** וסברא היא כד] משום דאחמרא כשאר שלמים איגרועי מיגרע תמורת גופו איצטריך קרא לרבויי: ומשני **אין דאי לא כתב ביה** כה] **אמרינן למאי דרבי רבי כו' והא מהיכא תיתי.** דלימא הכי דהא אינה מן המדות שהתורה נדרשת בהן ואכתי למאי כתביה (ה) לידון בדבר חדש כו] בתמורת שמו אין לך בו אלא חידושו להכי איצטריך לרבויי. והכי עיקר דללישנא דלעיל איכא תרי פירכי חדא דמאי קאמר למאי דרבי רבי לאו מילתא לאוקומה הכי דהא תמורת שמו דקדשה איתרבי מוכל מעשר בקר ולאו ולא משמע אלא סתמא בין תם בין בעל מום ומאי דרבי מהבקר לא רבי אלא להקרבה דלא תימא כז] דלדייניה בתמורת גופו ועוד דקא פריך כח] ליה מהיכא תיתי ואין זה לשון הש"ס הואיל ואוקים דודאי מיגרע גרעא דלמאי דלא רבי לא רבי הוה ליה למימר מנא לך הא דאמרינן הכי אבל להאי לישנא מישתמע שפיר מהיכא תיתי כלומר מהיכא אתיא לי דלימא הכי כט] דאצרכה קרא לרבוייה: **דקיבלה עליה.** שיקריבנה ואע"ג דאמר הרי זו: **מותרות.** כגון אשם שניתק לרעייה דדמיו קריבין עולה וכגון הפריש מעות לחטאתו ואשמו וניתותרו מביא ל] באותן דמים עולה דזהו מדרש יהוידע הכהן כל הבא ממותר חטאת וממותר אשם ילקח בהן עולות הבשר לשם והעורות לכהנים בפרק ולד חטאת (לקמן דף כג.): **לנדבת צבור אזלי.** לשופרות: **לנדבת יחיד.** הבעלים עצמן מביאין בדמים עולה ואינה עולה להן לחובתן אלא לשם דורון הוא: **רבי אליעזר.** דאית ליה מותרות לנדבת יחיד אזלי בפרק ואלו קדשים (לקמן דף כ:) תמורת אשם ולד לא] תמורה ולדן ולד ולדן עד סוף העולם ירעו עד שיסתאבו וימכרו ויפלו דמיהן לנדבה לשופרות רבי אליעזר אומר יביא בדמיו עולה: **סבר לה כוותיה בחדא.** דמותרות לנדבת יחיד אזלי דלהכי איצטריך למעוטיה מתמורה: **אי הכי.** לדרבי שמעון לב]לג] עולת [ו] הבהמה מותרות לא עבדה [ז] תמורה ואפילו לא אמיר בה מעיקרא לא מצי אמיר בה השתא לד] דעולה הבאה מן המותרות היא: **וחללו על אחרת.** אי נמי נתכפר באשם אחר כו' כדפרישית לעיל בפירקין [ט:]: **מהו שיחזור וימיר.** דהיכא אמר רבי יוחנן אליבא דרבי שמעון אין ממירין וחוזרין וממירין היכא דקאים בקדושתיה אבל כגון קדושה אחרת לה] לימא דמימר או דילמא ל"ש: **אי אליבא דרבי שמעון ממעשר ילפינן.** לו] כלומר הא [ח] דגמר ר' שמעון ממעשר דבר שבחובה לאפוקי עולת לז] מותר דלא עבדה תמורה: לח] **אי משכחת תנא.** דסבירא ליה כרבי אליעזר וכר' יוחנן דאמר לעיל [ט.] אליבא דר"ש אין ממירין וחוזרין וממירין כו': **בשני גופין וקדושה אחת מאי.** דהיינו הפריש אשם להתכפר בו והמיר בו והומם וחיללו על אחר: **אלא שתי קדושות וגוף אחד.** דהיינו נתכפר באשם אחר ונמלא ראשון האבוד וניתק לעולה: **תיבעי.** לשון ירושלמי כמו תיקו בלשון בבלי:

הדרן עלך הכל ממירין

עין משפט נר מצוה

קכד א מיי' פ"ה מהל' פסה"מ הל"ט:

קכה ב מיי' פ"ו מהל' ערכין הל"ו:

מוסף רש"י

ונתכפר באשם אחר. שאבד אשם שני זה שחילל הראשון עליו ונתכפר באחר ואח"כ נמצא זה (לעיל ט:).

הדרן עלך הכל ממירין

(מכאן שייך לעמוד הבא) **תמות וזכרות בבהמה.** האי קרא דריש הנאמר בכל הקרבנות (ויקרא כב) איש איש מבית ישראל אשר יקריב קרבנו לכל נדריהם וגו' לרצונכם תמים זכר בבקר בכשבים ובעזים, מדלא כתיב לרצונכם תמים זכר וליסתוק, לימדך שאין מקפיד על תמות וזכרות אלא על אלו (קדושין כד:). **ואין תמות וזכרות בעופות.** בבהמה כתיב תמים זכר אבל עופות לא כתיב ביה לא תמים ולא זכר, הלכך לא פסלי ביה מומין קטנים כגון דוקין שבעין, אלא מומין גדולים כגון מחוסר אבר, וטעמא משום הקריבהו נא לפחתך (חולין כג.). **מנחתם ונסכיהם בלילה.** דאע"פ שמקריבין הקרבנות ביום, יכולין להביא המנחות והנסכים בלילה (תענית ב:) דמנחת נסכים קריבין בלילה (מנחות מד:). **מנחתם ונסכיהם למחר.** דקי"ל (זבחים מד.) אדם מביא זבחו היום ונסכיו מכאן ועד עשרה ימים, ונפקא לן מהא דאמר מר ומנחתם ונסכיהם יתירי דכתיב בקרבנות החג, להכי כתיבי (שם פד.) אם הביא היום זבח יכול להקריב נסכיו למחר ובלבד שלא יקדשו מכלי מאתמול, דאי קדשי נפסלין בלינה, כדתניא במסכת מעילה (ט.) קדשו בכלי הוכשרו ליפסל בטבול יום ובמחוסר כפורים ובלינה (מנחות מד: ובכעי"ז שם נב.). **דבקדשים לילה הולך אחר היום.** דכתיב (ויקרא ז) ביום קרבנו יאכל לא יניח ממנו עד בקר, אלמא לילה שלאחריו קרי יום קרבנו עד הבקר (חולין פג.). **מבוא השמש.** אחר שבא השמש (מנחות כו:). **כגון הקומץ הלבונה כו'.** קומץ ולבונה וכל הקרבנות דרכן ליקרב ביום, דנפקא לן מביום צותו בת"כ, ולא יצא מאותו כלל אלא אברי עולה שהתירן הכתוב בלילה, דכתיב על מוקדה, וגו'. אברים ופדרים דדרכן ליקרב בלילה מהאי קרא גופיה נפקא בת"כ (שם). **עם בא השמש.** קודם ביאת השמש (שם). **כל הקרב ביום.** כגון המנחות והלבונה והדם והקטורת (יומא כט:) כגון סתם קרבנות (מנחות ק.). **אין קדוש אלא ביום.** קדוש בכלי שרת ביום ויקדש קדושת הגוף (יומא שם) שאם נתנו בכלי שרת ביום כלי שרת מקדשו (מנחות שם). **וכל הקרב בלילה.** כגון מנחת נסכים (שם) דאמר מר ומנחתם ונסכיהם אפילו בלילה (יומא שם). **קדוש בלילה.** קדוש בכלי שרת קדושת הגוף אם נתנו בהן בלילה (שם).

שינויי נוסחאות

א] נ"א בקצת ספרי יד בהאי שמעתתא הכין] ר' אומר למה יצא מעשר מעתה לפי שיצא מעשר לידון בתמורת שמו ותמורת גופו ולחלק בין תמורת שמו לתמורת גופו תמורת שמו קריבה ותמורת גופו אינה קריבה, תמורת שמו חלה על דבר הראוי תמורת גופו חלה אפילו על דבר שאינו ראוי, תמורת שמו נגאלת ותמורת גופו אינו נגאלת, אמר מר לידון בתמורת שמו מנלן דת"ר מנין שאם קרא לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי ששלשתן מקודשין ת"ל כל מעשר, ותמורת גופו דכתיב ואם המר ימיר והיה הוא ותמורתו יהיה קודש לא יגאל, ותמורת שמו קריבה דתניא בקר לרבות י"א לשלמים, תמורת גופו אינה קריבה דגמר עברה עברה מבכור, תמורת שמו נגאלת מאי טעמא מכח שלמים וכי שלמים דנגאלין תמורתן כשלמים תמורת גופו אינה נגאלת דכתיב ביה לא יגאל, ותמורתו כמעשר, תמורת שמו חלה על דבר הראוי (כמעשר) ותמורת גופו חלה אפילו על דבר שאינו ראוי (כמעשר), משום דרבי רחמנא תמורת שמו איתמעט ליה מתמורת גופו, אין מה דרבי רבי ומה דלא רבי לא רבי, ואימא דרבי רחמנא תמורת שמו אבל תמורת גופו כדקיימא קיימא, והא מהיכא תיתי, אמר רב הונא בריה דרב יהושע משום דהוי דבר שהיה בכלל ויצא לידון בדבר חדש וכו'. כך גירסת גמרא הישנה וכן גריס הראב"ק ז"ל ונראה מתוך דבריו שזו היתה גרסתו: לפי שילא מעשר לידון בתמורת שמו ילא לידון בתמורת גופו לומר לך וכו' כך נראה לי לגרסת רש"י ז"ל וכן משמע בלשון רש"י שני פעמים אבל לא מלאתי בשום גמרא כי כל הגמרות הישנות לא נמלא בהם גרסת רש"י כלל רק גרסת הרגמ"ה אשר כתבתי בגליון (ש"מ) **ב]** אמרי משום דרבי. ס"א תמורת גופו אמאי אינה קריבה משום דרבי בה קרא מיגרע גרע אין מאי דרבי רבי מאי דלא רבי לא רבי והא מהיכא תיתי אימא תמורת שמו איתרבי תמורת גופו כדקיימא קיימא אמר רב הונא (ש"מ) **ג]** דבר שבא חובה עולת (ש"מ) **ד]** תיבת לה נמחק (ש"מ) **ה]** תמורה דהא אין (ש"מ) **ו]** צ"ל ר' אלעזר וכן בכל הסוגיא וברש"י (הגר"א רש"ש מרא"כ) **ז]** בחדא סבר לה כוותיה בחדא דמותרות לחובות יחיד אזלי ופליג עליה בחדא דר"א (ש"מ) **ח]** הכי הא דבעי (ש"מ) **ט]** בו והומם וחיללו על אחר ונתכפר (ש"מ) **י]** מהו שימיר בו (ש"מ) **יא]** בו מבעי ליה (ש"מ) **יב]** תיבת או נמחק (ש"מ) **יג]** ומרישא נפקא לן (ש"מ) **יד]** מיניה וכל מעשר בקר וצאן ומרבי' (ש"מ) **טו]** עשירי כולן קדושים (ש"מ) **טז]** גופו שאם העמיד (ש"מ) **יז]** בכל הקדשים אין לך בו אלא כו' (ש"מ) **יח]** תמורת שמו אין אבל תמורת גופו כו' קרא לידון בתמורת (ש"מ) **יט]** כתיב הם הם קריבין (ש"מ) **כ]** מום כ"ש (ש"מ) **כא]** צ"ל ל"א לא נתפרש הא דתמורת שמו אינו חלה אלא על דבר הראוי סברא הוא וכו' (מרא"כ עי"ש) **כב]** אחרינא לא נתפרש (ש"מ) **כג]** שאינה חלה אלא על דבר הראוי דסברא הוא משום דלא חמירי כשאר קדשים. והא דפריך תלמודא משום דרבי רחמנא כו' אתמורת גופו פריך. נ"א בס"י ולרבי פרכינן דאמר דלכך ילא מעשר לידון [בתמורת שמו ובתמורת] גופו דהוי אמינא כיון דאית בה תמורת שמו לא להוי תמורת גופו וקא פריך משום דרבי ביה קרא תמורת שמו איגרועי מיגרע משאר קדשים דלא להוי בו תמורת גופו דאיצטריך קרא לפרושי ביה תמורת גופו בהדיא. [אדרבא כ"ש דבעי למיזל] וכו' ונראה דזו הנוסחא היא כפי הלישנא אחרינא דלקמיה (ש"מ) **כד]** גי' צ"ק משום דלא חמירא כשאר שלמים ופריך איגרועי איגרע אתמורת גופו דאיצטריך כו', **כה]** ביה בהדיא אמרינן (ש"מ) **כו]** צ"ל כתמורת שמו (דבנ"ח) **כז]** לדלייניה נ"ב דלירבי (ש"מ) **כח]** פריך מהיכא (ש"מ) **כט]** הכי דמצרכת קרא (ש"מ) **ל]** מביא. נ"א באין אותן דמים עולה וכו' (ש"מ) **לא]** תמורת ולד ולדן עד (ש"מ) **לב]** שמעון עולה הבאה ממותרות לא (ש"מ) **לג]** עולת הבאה מותרות (צ"ק) **לד]** הס"ד ואח"כ מה"ד והמיר בו וחיללו על אחרת א"נ נתכפר באשם אחר כו' דעולה הבאה מן המותרות היא כדפירשתי לעיל בפירקין הס"ד (צ"ק) **לה]** אחרת וגוף אחרת לימא (ש"מ) **לו]** ילפינן תמורה כלומר: עי' גרסא אחרת בהשמטות בסוף המסכת (ש"מ) **לז]** בד"י מותר נדבה. **לח]** בד"י אי סבירא ליה לר' אלעזר כר' יוחנן.

מסורת הש"ס

א) [שבועות כה:], ב) [לעיל ט.], ג) [שייך לע"א], ד) [ויקרא כז], ה) [בכורות ס:], ו) [ויקרא ג], ז) [במדבר יח], ח) [ויקרא כז], ט) עיין רש"ק,

הגהות הב"ח

(א) גמ' ואם תימצא לומר קדושה אחת אלא כצ"ל ותיבות או לא נמחק: (ב) רש"י ד"ה רבי אומר וכו' אלמא. נ"ב זהו פי' לפי גי' שניה דגרס רש"י מאי רבי ור"ש כו': (ג) בא"ד לשון יחיד הס"ד ואח"כ מ"ה לידון בתמורת שמו כו' לפי שיצא מעשר: (ד) ד"ה דבר החדש וכו' נתפרש. נ"ב ר"ל נתפרש כו' כך הוא קושית הגמ' של אמרי כו': (ה) ד"ה ומשני וכו' למאי כתביה הס"ד ואח"כ מ"ה לידון בדבר חדש בתמורת גופו נ"ב ר"ל שתמורת גופו חל אף על שאינו ראוי כמו מעשר וק"ל וכן כתבו התוס':

הגהות הגר"א

[א] גמ' ר"א למה כו' מעתה קאי על והלא ככר כו': [ב] שם לומר לך. נ"ל דהוא כמו ועוד כמ"ש תוס' ד"ה לדון א"נ כו': [ג] שם בו ונתכפר. גרש"י בו והומם וחללו על אחר נתכפר: [ד] שם אילימא כו'. גירש"י דר"ש ממעשר ילפינן: [ה] שם הא אמרת עד תמורה ל"ג רש"י: [ו] רש"י ד"ה א"ה. הבהמה מותרות. נ"ל הבא מהמותרות: [ז] בא"ד תמורה. הס"ד. ואפי' לא כו'. הוא שייך אחר ד"ה אי אליבא כו': [ח] ד"ה אי דגמר. נ"ל גמר:

רבינו גרשום

אמר ר' להכי יצא מעשר לידון בתמורת שמו ותמורת גופו. דתמורת שמו דמעשר קרבה ותמורת גופו לא קרבה והיינו לחלק: **תמורת שמו קרבה.** היינו תמורת שמו כדמפרש לקמן מנין שאם קרא תשיעי עשירי ולעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי תשיעי נאכל במומו ועשירי מעשר ואחד עשר קרב שלמים ועושה תמורה ומנלן דקדשי מדכתיב כל מעשר מרבויא דכל: **ותמורת גופו.** היינו תמורתו ממש אינה קריבה דגמר מעשר עברה עברה מבכור וכתיב בבכור קדש הם הם ולא תמורתן: **ותמורת שמו נגאלת.** מ"ט משום דשלמים נגאלין כשאר קדשים ותמורת שמו שלמים הוי ויש להן דין דשלמי': **תמורת גופו אין נגאלין.** דכתיב במעשר לא יגאל ותמורתן נמי [כיוצא בו]: **תמורת גופו חלה על דבר שאינו ראוי** לקרבן. כגון בעל מום דכתיב לא ימיר אותו טוב ברע היינו בעל מום וכי היכי דחיילא תמורת מעשר אבעל מום הכי נמי חיילא אאתנן ומוקצה ונעבד דקי"ל דכל שאין המום פוסל בו אין דבר ערוה וע"ז פוסל בו: **ותמורת שמו אין חלה אלא על דבר הראוי.** ליקרב שלמים: **אמרי מאי האי משום דרבי רחמנ'** במעשר דאית **ביה תמורת שמו איגרועי איגרע.** האי תמורת שמו מתמורת גופו דאילו תמורת גופו חלה על בעל מום קבוע ותמורת שמו לא חיילא על מום קבוע: **אין.** ודאי דאמרינן מאי דרבי בתמורת שמו רבי כגון דקרבה ונגאלת כשלמים ומאי דלא רבי (למיחל על דבר) שאינו ראוי לא רבי: **והא מהיכא תיתי.** דאמרינן מאי דרבי רבי ומאי דלא רבי לא רבי אימא רבי לכל מילי: **אמר רב הונא משום שיצא** לידון **בדבר החדש.** דתמורת שמו קרבה ונגאלת מה שאין כן בתמורת גופו הילכך אין לך בו אלא חדושו בלבד: **ולא נצרכה.** ההיא דקאמר ודבר שבא חובה: **אלא למעוטי עולה הבאה מן המותרות.** כגון שהפריש מעות לחובתו וניתותרו מהן דההיא לא עבדא תמורה דהא אמרי רבנן מותרות לנדבת ציבור אזלן וציבור לא עבדי תמורה: **וניתק.** זה ראשון לעולה משום דנמצא לאחר כפרה והיינו עולה הבאה מן המותרות **הא קא מיבעיא** ליה אי משכחת תנא דקאי כר"ש אליבא דר' יוחנן דאמ' אין ממירין וחוזרין וממירין וסבירא כר' אליעזר וכו' מהו שיחזור וימיר בו: **הכי קא מיבעיא ליה. ל"א** אי אליבא דר' שמעון דאמר ממעשר ילפינן אפי' חדא תמורה נמי לא עבדא דהא אמר מה מעשר שבא חובה עושה תמורה ואפי' עולה הבאה מן המותרות אינה באה חובה: **והכי קא מיבעיא.** ליה אי סבירא ליה לר' אלעזר כר' שמעון דאמר אין מימר וחוזר ומימר הני מילי בחד גופה בב' גופין וקדושה אחת מאי היינו בלא נתכפר: **וב'** קדושות וגוף **אחד.** היינו בלא הומם מאי מי חוזר ומימר בגוף אחד וקדושה אחרת מאי תיבעי: הדרן עלך הכל ממירין

שיטה מקובצת

לידון בתמורת שמו. עי' בהשמטות בסוף המסכת: **לנדבת יחיד אזלי.** גליון ומביא נסכים ומ"ד לנדבת צבור אין בה סמיכה כמו משל צבור: **מהו שימיר בו.** אליבא דמאן איבעי ליה דמסתמא לית ליה כמ"ד ממירין וחוזרין וממירין: ס"א הא דבעי ר' אבין הפריש אשם להתכפר בו והומם וחללו א"נ נתכפר באחר וניתק הראשון לעולה מהו להמיר בו, אליבא דמאן קא מבעיא ליה אי אליבא דר' שמעון הא ממעשר יליף אפילו חדא תמורה נמי לא עבדא, ר' אבין אליבא דר' אליעזר קא מבעיא וקא מבעיא ליה אי ס"ל לר' אליעזר כר"ש דאמר [אין] ממירין וחוזרין ממירין אלא בההיא גופא קדושה: **אלא שתי קדושות וגוף אחד מאי תיבעי.** גליון והוא לשון הירושלמי כאלו אמר תתעורר לשאול לחכמים רבים אשר תעמוד בו על האמת והוא במקום תיקו האמור בתלמוד. הר"מ המעילי: **רש"י ד"ה ר"א וכו' יביא בדמיו עולה.** עי' בהשמטות בסוף המסכת: